

0000353-72.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Jae Hwa An

Comarca: Piratininga

Foro: Foro de Piratininga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... se erige suficiente confirmação do tráfico interestadual.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piratininga

Foro de Piratininga

Vara Única

Rua Dr. José Lisboa Júnior, 67, Piratininga-SP - cep 17490-058

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000353-72.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000353-72.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 2021.0077406 - Não Informado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabiane Candido da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Jae Hwa An

Vistos.

FABIANE CÂNDIDO DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. art. 40, V, também da Lei nº

11.343/2006, pela suposta prática do fato delituoso a seguir descrito:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 13h30min, na Rodovia SP-294, altura do Km 370, nas proximidades da Praça do Pedágio, neste município e comarca de Piratininga, FABIANE CÂNDIDO DA SILVA, qualificada às fls. 06/07, transportava, para o fim de tráfico, 49 (quarenta e nove) tabletes da droga Tetrahydrocannabinol (THC), na apresentação conhecida como "maconha", envoltos em plástico e fita adesiva, com peso líquido de 42,80 kg (quarenta e dois quilogramas e oitenta gramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão (fl. 30), laudo preliminar de constatação nº 4893400/2021 (fls. 27/29) e laudo de perícia criminal federal nº 3.249/2021 (fls. 82/85).

Consoante se apurou, na data e local dos fatos policiais rodoviários realizavam patrulhamento preventivo e decidiram abordar o veículo da marca Ford/Fiesta, cor prata, placas ADX-1H71, conduzido pela denunciada, que trafegava no sentido Piratininga a Bauru.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que a denunciada demonstrava exacerbado nervosismo.

Em seguida, os policiais passaram a vistoriar o interior do veículo e encontraram 2 (dois) fundos falsos, um no para-choque traseiro e o outro no painel, sob os quais estavam escondidos 49 (quarenta e nove) tijolos da droga Tetrahydrocannabinol (THC), na apresentação conhecida como "maconha", pesando 42,80 kg (quarenta e dois quilogramas e oitenta gramas).

O laudo pericial nº 532/2021 sobre o veículo apreendido (fls. 88/94) comprovou a existência de compartimentos intencionalmente preparados para o transporte dissimulado das drogas, na parte interna direita do painel e nos para-choques dianteiro e traseiro.

Os laudos preliminar de constatação nº 4893400/2021 (fls. 27/29) e o definitivo de perícia criminal federal nº 3.249/2021 (fls. 82/85) atestaram que a substância apreendida se tratava da droga "maconha".

Apurou-se que a denunciada foi contratada para transportar a droga da cidade de Apucarana-PR com destino à cidade de Guarujá- SP.

Dessa forma, a natureza e a elevada quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento, somados às circunstâncias da prisão e aos relatos policiais, evidenciam a finalidade de comercialização dos entorpecentes por parte da denunciada."

Foi autorizada a destruição das drogas apreendidas (fls. 61/62).

Notificada, a ré apresentou defesa prévia (fls. 116/118).

A denúncia foi recebida em 23/11/2021 (fls. 122/124).

Durante a instrução processual (fl. 196), realizada pelo sistema Microsoft Teams, foram ouvidas testemunhas de acusação e, após, a ré foi interrogada.

Em sede de alegações finais, após a análise das provas produzidas, a representante do Ministério Público postulou pela procedência do pedido, com a condenação da ré pela prática do delito do art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, com a fixação da pena acima do mínimo legal, bem como a fixação do regime fechado (fls. 201/209).

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. Subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena base em seu patamar mínimo, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Pede, ainda, a revogação da prisão preventiva (fls. 210/216). É o relatório.

Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva do tráfico de entorpecentes restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 03), pelo auto de apreensão das drogas (fl. 32), pelo laudo preliminar de constatação nº 4893400/2021 (fls. 29/31), pelo laudo pericial definitivo de entorpecentes nº 3249/2021 (fls. 84/87), pelo laudo de perícia sobre o veículo nº 532/2021 (fls. 90/96).

A autoria do crime, outrossim, restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos.

A testemunha Marcelo, policial militar, afirmou que no dia dos fatos estava em patrulhamento com a equipe na estrada sentido Marília-Bauru, quando observou o veículo da ré em velocidade baixa, motivo pelo qual resolveram abordá-la. Na busca, sentiu cheiro de droga. Ao ser indagada, percebeu que a acusada ficou nervosa. Estava com uma criança no carro, que disse ser o seu irmão. Após a busca veicular, localizou as drogas no interior do para-choque traseiro e no interior do painel dianteiro do veículo. É policial especializado no combate ao tráfico. Após localizar o entorpecente, a ré admitiu que pegou a droga na cidade de Apucarana/PR com destino à cidade de Guarujá/SP. A ré disse que receberia pelo transporte a

quantia de três mil reais e que buscou fazer o serviço porque estava com dificuldade financeira, bem como relatou que o seu marido estava preso. A droga estava acomodada em fundos falsos no veículo.

A testemunha Arni, também miliciano, corroborou o depoimento prestado pelo policial Marcelo ao afirmar que, em patrulhamento, viram um veículo transitando muito devagar. Resolveram abordar. O cabo que estava com ele sentiu um cheiro forte vindo de dentro do carro, cheiro característico de droga. Foi vistoriado o carro e acharam o entorpecente, que estava escondido dentro do painel do carro. Depois de encontrar a droga, questionada, a ré disse que estava numa situação difícil e que aceitou fazer o transporte, mediante o pagamento de 3 mil reais. A acusada afirmou que pegou a droga em Apucarana/PR e que iria levá-la ao Guarujá/SP. A ré não disse quem pediu para levar a droga.

Em Juízo, interrogada a ré, esta disse ser verdade a imputação feita na denúncia. Declarou que estava com dificuldade financeira, pois não conseguia trabalhar. Surgiu a oportunidade e aceitou. Ia transportar a droga de Apucarana/PR (onde reside) até a cidade de Guarujá/SP. A abordagem ocorreu da forma como narrada pelos milicianos. Era casada na época dos fatos e hoje não mais tem contato com o ex-marido, o qual está preso pelo delito de associação. Afirmou que entregou o carro para um indivíduo que não quis identificar, o qual disse que colocaria as drogas e depois o carro foi devolvido a ela. O carro era dela e por ela comprado. Sabia que a droga estava no para-choque. Ficou nervosa por medo de ser pressa. O irmão não sabia de nada. Levou o irmão, porque ele não tinha aula.

As palavras dos agentes policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos, estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções, presunção não elidida no caso em tela.

Vide a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, que reafirma o entendimento recorrente da E. Corte Bandeirante sobre o tema:

Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condição de as testemunhas serem policiais militares não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). É sabido que o depoimento de policial forma importante elemento de prova quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não podendo ser desmerecido apenas em razão do ofício do depoente.

Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Pois bem.

O conjunto probatório denota a finalidade mercantil da droga apreendida, considerando a quantidade encontrada, a forma de acondicionamento e a prova oral colhida em audiência. Os depoimentos das testemunhas, somados à confissão da ré, não deixam dúvidas acerca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a causa de aumento prevista no art. 40, V, da mesma lei.

Significa dizer, a conduta da ré se subsumiu perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Trata-se de tipo penal misto alternativo, que abrange, entre outras, a conduta de “transportar” substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. E não restaram dúvidas de que o tráfico se deu, inclusive, entre Estados, à luz do informado pelas testemunhas, o que foi corroborado pelo interrogatório da ré, a demonstrar que a acusada pegou a droga no Estado do Paraná e tinha como destino o Estado de São Paulo.

Em suma, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação da acusada pela prática do delito de tráfico de entorpecentes com a causa de aumento indicada.

A quantidade de droga encontrada é considerável e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidas 42,80 kgs de maconha, sendo capaz de se tornar aproximadamente 153.000 cigarros de maconha, o que torna a droga apreendida suficiente para o comprometimento de um número expressivo de usuários.

Logo, tudo nestes autos revela que a ré trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros - pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia -, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico interestadual.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Recurso defensivo - Pretendida absolvição - Impossibilidade - Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos - Prova segura a ensejar a condenação - Confissão em consonância com as palavras dos policiais - Desnecessidade da prática de atos de mercancia - Condenação irrepreensível - Pena e regime criteriosamente aplicados - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0001093-12.2018.8.26.0537; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)

Inafastável, assim, a condenação do réu por infração ao art. 33, caput, c.c. art 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Decidida a tipificação, passo a aplicar à ré a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que: a culpabilidade é normal à espécie; a ré não possui maus antecedentes; não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social da agente; o motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no seu aspecto objetivo, não refugindo do ordinariamente verificado em delitos deste jaez; está-se diante de crime vago, que vulnera a saúde pública, não se cogitando de comportamento da vítima.

A quantidade da droga apreendida com a ré é expressiva, como já visto acima, com mais de 42 kgs de entorpecentes, a denotar a gravidade concreta do fato delituoso. Não se trata de quantidade ínfima, eis que, como já visto, seria capaz de se tornar aproximadamente 153.000 cigarros de maconha, motivo pelo qual adoto a fração de 1/2 para fixação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, a par da quantidade das substâncias e atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Sem agravantes a serem analisadas.

Presentes as atenuantes (i) da confissão, utilizada para corroborar o decreto condenatório e (ii) da menoridade relativa da ré na data dos fatos.

Assim, reduzo a pena-base em 1/5, para fixar a intermediária em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, inadmissível a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, na medida em que a natureza das drogas apreendidas é de reconhecido potencial lesivo. Anote-se que a natureza das drogas pode ser utilizada como impeditivo da aplicação da causa de diminuição de pena. Vide, a propósito: STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp

580590/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05/03/2015.

Apenas por cautela, não se está valorando a mesma circunstância para majorar a pena-base e para indeferir a causa de diminuição de pena, mormente porque a quantidade foi utilizada para exasperar a sanção penal na primeira fase e a natureza das substâncias está sendo usada nesta oportunidade.

Ainda que assim não fosse, admissível a ponderação dessas circunstâncias em ambas as oportunidades, segundo o entendimento do E. STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA.

INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMPUTADA COMO ANTECEDENTE DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Agravado Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus 182.317, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, J. em 15/04/2020)

A par do entendimento acima, é de se pontuar que a quantidade de droga é considerável, sendo outro motivo independente e idôneo que justifica o afastamento da modalidade privilegiada do tráfico, já que, assim como a natureza da droga apreendida, denota que a ré se dedica a atividades criminosas.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena da interestadualidade, majoro a pena intermediária em 1/6, para fixar a pena definitiva em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte da acusada.

A ré não merece os benefícios dos arts. 44 e 77 do CP, dado que não preenche o requisito objetivo por eles exigido.

Em atenção ao disposto no §3º ao art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, determino que a ré deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado. Isto porque se verifica a gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas, de reconhecida nocividade e alto poder viciante, seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora.

Afinal, os casos de tráfico de entorpecentes afetam a saúde pública e a coletividade em geral. Vide a propósito: TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação 1500889-41.2020.8.26.0530; 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação 1500396-80.2019.8.26.0536; 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação 1503172-56.2019.8.26.0535.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR a ré FABIANE CÂNDIDO DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena total de 7 anos de reclusão, inicialmente a ser cumprida em regime fechado e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a e 700 dias dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar da ré, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar a acusada, ordenar sua libertação, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se a ré no local em que se encontra presa.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera bem jurídico difuso.

Condene a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal.

Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

(a) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado, para fins de suspensão dos direitos políticos (artigo 15, III, da CF), e para efeitos de inelegibilidade;

(b) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena;

(c) oficie-se ao I.I.R.G.D., para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado; e

(d) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (artigo 50 do Código Penal).

P. R. I. C.

Piratinunga, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA